כ"ז באדר א' התשפ"ב
28 בפברואר 2022

טיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל) (תיקון), התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[1], ואחרי התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמר:

תיקון שם

1. בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-2015[2] (להלן - התקנות העיקריות), בשם התקנות במקום "תקנות" יבוא "הוראות".

החלפת מונחים

2. בתקנות העיקריות בכל מקום, למעט בסעיף 3(ג), סעיף 1 לתוספת הראשונה בהגדרת "רופא מומחה", וסעיף 5(9) לתוספת הראשונה, במקום "תקנות" יבוא "הוראות", במקום "בתקנות" יבוא "בהוראות", במקום "בתקנה משנה" יבוא "בסעיף קטן" ובמקום "המפקח" יבוא "הממונה", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

תיקון תקנה 2

3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא -

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) מבטח רשאי להוציא פוליסה אשר תכלול הרחבה לפוליסת ניתוחים".

תיקון תקנה 3

4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א)(3) יבוא -

"(4) הנחה ביחס לדמי הביטוח כל עוד ההנחה תקפה בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות".

תיקון התוספת

5. בתוספת לתקנות העיקריות -

(1) בסעיף 4(א), בסופו יבוא "למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה";

(2) בסעיף 5(3) במקום "יופי, אסתטיקה" יבוא "אסתטיקה, קוסמטיקה" ובפסקה (ב) במקום המילים "ניתוח לקיצור קיבה" יבוא "ניתוח בריאטרי";

(3) בסעיף 5(7) במקום הסיפא החל במילים "שירות המבוטח" יבוא "פעילות בעלת אופי צבאי".

תחילה

6. תחילתן של הוראות אלה ביום 1 בדצמבר 2022.

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 208; ס"ח התשע"ט, עמ' 160.
[2] ק"ת תשע"ח, עמ' 1882

תחולה

7. תקנות אלה יחולו על פוליסות ניתוחים שיונהגו או יחודשו ממועד תחילתן של תקנות אלה ואילך.

___ ב_____ התשפ"ב (___ ב_____ 2022)
(חמ _____-3)

_____
ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

דברי הסבר

לסעיפים 1 ו-2

במסגרת תיקון 32 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - החוק), הועברו הסמכויות לפי סעיף 38 לחוק משרד האוצר לממונה. מוצע לשנות את שם התקנות כך שמעתה יקראו הוראות, בהתאם ללשון סעיף 38 לחוק.

לסעיף 3

מוצע לקבוע כי מבטח יהיה רשאי לשווק הרחבה לפוליסת ניתוחים, בכפוף לאישור פוליסת ההרחבה בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

לסעיף 4

כיום, שיעור ההנחות שהחברות מעניקות בעת רכישת פוליסה משתנה הן בגובה ההנחה על פי אחוזים והן ביחס לתקופת הזמן שבה ההנחה תקפה. הדבר מקשה על יכולתו של המבוטח להשוות בין תנאי הפוליסות השונות. לכן, מוצע לקבוע כי ההנחה תינתן בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות. זאת על מנת לסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

לסעיף 5

מוצע לשנות מספר נושאים בפוליסה התקנית הקבועה בתוספת לתקנות העיקריות ולהתאים את ההוראות ביחס אליהם להוראות שנקבעו במסגרת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ס-2022:

1. מוצע לקבוע כי במסגרת תקופת האכשרה בת 90 הימים הקבועה בתוספת לא ייכלל מקרה ביטוח שנגרם בשל תאונה.
2. מוצע להוסיף לחריג בעניין ניתוח שנועד למטרות יופי גם את המונח "קוסמטיקה". כמו כן, מוצע למחוק את המילים "ניתוח לקיצור קיבה" ולהשתמש במקומו במינוח המקצועי המתאים והרחב יותר "ניתוח בריאטרי" הכולל את מרבית הניתוחים המבוצעים כיום.
3. ביחס לחריג של מקרה ביטוח שאירע עקב פעילות מלחמתית, מוצע לצמצם את תחולת החריג באופן שהפוליסה תחריג רק מקרים שנגרמו עקב פעילות מלחמתית, איבה או פעילות בעלת אופי צבאי.